

1500270-19.2020.8.26.0593

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... nº 11.343/06, de que o réu praticava o tráfico ilícito de entorpecentes.

Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, no caso concreto, entendo que incide o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, na fração mencionada quando da dosimetria da pena.

Portanto, caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provada a autoria e materialidade, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500270-19.2020.8.26.0593 - lauda

CONCLUSÃO

Em 14 de fevereiro de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Anelisa Rodrigues Sastre, M369921, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500270-19.2020.8.26.0593 - Controle 2020/001277

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN CARLOS PEREIRA DA COSTA

Vistos.

JEAN CARLOS PEREIRA DA COSTA (RG: 54.959.344, filho de Gerlandio Batista da Costa e Roseli Pereira de Almeida) foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 8 de agosto de 2020, por volta das 14h51min, na esquina das ruas Alcebiades de Agostinho e Geraldo Spadoto, Bairro Trieste Cavichioli, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, trazia consigo e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 13 (treze) microtubos contendo cocaína - 5,33g (massa líquida), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica.

Recebida a denúncia (fls. 79/81), o réu foi citado (fls. 91) e apresentou resposta à acusação (fls. 95/97).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo o acusado interrogado ao final.

Alegações finais ministeriais às fls. 124/126 e defensivas às fls. 126/131, no

termo de audiência.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 3), boletim de ocorrência (fls. 9/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), fotografias (fls. 14/15), laudo de constatação (fls. 17/19), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 66/68) e pela prova oral colhida (fls. 123/131). Os policiais militares Renato Fernandes Fantes e Leandro Afonso Loiola declararam, na fase inquisitiva (fls. 5 e 6), que, na data dos fatos, faziam patrulhamento no bairro Cavichioli quando convergiram para a rua Alcebiades de Agostinho e se depararam com o acusado pegando alguma coisa do chão, embaixo de uma pedra. Em revista pessoal, encontraram 3 (três) pinos de cocaína nas mãos do réu e o valor de R\$130,00 (centro e trinta reais), em notas diversas, no bolso de sua bermuda. Em diligências no local dos fatos, localizaram mais 10 (dez) pinos de cocaína, embaixo de uma pedra. Além disso, disseram que o acusado estava próximo a um usuário, Artur Belini Junior, que afirmou que estava no local com o intuito de comprar drogas do réu. Questionado, o acusado confessou informalmente aos policiais que vendia drogas porque pretendia consertar o seu celular, sendo que cobrava R\$10,00 (dez reais) em cada pino. Em juízo, ratificaram as informações sobre a apreensão das drogas e do dinheiro em poder do réu, nas circunstâncias indicadas anteriormente. Afirmaram que visualizaram o acusado abaixando para pegar os entorpecentes. Além disso, confirmaram que o indivíduo que estava ao lado dele declarou que compraria drogas de Jean. Por fim, esclareceram que o próprio réu admitiu que estava vendendo a droga para conseguir dinheiro e consertar seu aparelho celular.

O acusado, por sua vez, em solo policial (fls. 7) confessou que comercializava drogas porque queria dinheiro para arrumar seu aparelho celular. Ademais, afirmou que parte do dinheiro que estava em seu poder era oriundo da venda de entorpecentes. Por fim, mencionou que não tem "passagens" policiais. Em seu interrogatório judicial, novamente confessou o delito, ressaltando que comercializava a droga apenas para consertar seu aparelho celular.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo acusado.

Primeiro, oportuno advertir que os policiais são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbra elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoa inocente, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e "plantando" provas.

Neste sentido: "Aliás, imperioso esclarecer que o policial militar não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade que é dada a qualquer pessoa, sendo que o depoimento policial só deve ser desconsiderado, quando exista uma razão clara e concreta para tornar referido depoimento eivado de suspeição. A este argumento acrescenta-se que os Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC nº 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC nº 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC nº 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.^a Min. Laurita Vaz)." (Apelação nº 0007467-17.2016.8.26.0019, 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Álvaro Castello, j. 28.6.2017). E ainda: "Vale destacar que os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente senão se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do acusado. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que 'o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional' (RT 752/589)." (Apelação nº 0030961-20.2015.8.26.0576, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 30.6.2017).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos policiais foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu, que, no mais, confessou a prática do delito.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que o acusado praticou conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ou seja, trazia consigo e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Do exame dos autos, extrai-se que, na data dos fatos, os policiais militares encontravam-se em patrulhamento de rotina quando se depararam com o acusado pegando alguma coisa do chão, debaixo de uma pedra. Durante a abordagem, apreenderam 3 (três) microtubos de cocaína em sua mão e, no bolso de sua bermuda, localizaram a quantia de R\$130,00 (cento e trinta reais). Embaixo da pedra, foram encontrados outros 10 (dez) microtubos de cocaína semelhantes aos encontrados com o réu. Além disso, Artur Belini Júnior que estava próximo a Jean, informalmente, afirmou aos policiais que ali se encontrava para adquirir drogas do acusado. Ademais, o próprio réu confessou, nas duas oportunidades em que foi ouvido, que comercializava entorpecentes quando preso.

Sobre o elemento subjetivo do tipo, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro "Lei de drogas comentada artigo por artigo" (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): "O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'".

Da análise dos autos e considerando todos os elementos trazidos aos autos (quantidade de entorpecentes apreendida; natureza altamente vulnerante das drogas; acondicionamento típico para venda; dinheiro sem comprovação lícita; confissão), convenço-me, indubitavelmente, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, de que o réu praticava o tráfico ilícito de entorpecentes.

Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, no caso concreto, entendo que incide o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, na fração mencionada quando da dosimetria da pena.

Portanto, caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provada a autoria e materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, levando-se em conta o artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão.

Presente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão. Entretanto, a pena não pode, nesta fase, ser fixada aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, ausente causa de aumento de pena. Presente o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da lei de Drogas, conforme já ressaltado. Assim, e levando em conta as circunstâncias do crime e a confissão, sendo certo, também, que, pela certidão de feitos retro, depois desse fato, o réu afastou-se do mundo do crime, deve, a pena, ser diminuída em 1/2 (metade). Assim, resta ao réu o cumprimento de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

A pena pecuniária é imposta em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

No caso específico dos autos, entendo que a fixação do regime aberto é suficiente para a reprovação do delito. Da mesma forma, aplico a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a saber: prestação de serviço à comunidade pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta, em entidade a ser definida em sede de execução, e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, a ser paga a entidade também a ser definida em sede de execução.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o

pedido inicial para condenar JEAN CARLOS PEREIRA DA COSTA, qualificado nos autos, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito acima especificadas, por incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Com esteio no artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63 da Lei Federal 11.343/06, que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos às fls. 12, oficiando-se à FUNAD.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, para atendimento do disposto no inciso III do artigo 15 da CF.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, se o caso.

Expeçam-se os demais ofícios e comunicações de praxe.

P.I.C

Marília, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA